

국방논단

제2031호(25-8) 2025년 2월 24일

발행처 한국국방연구원

발행인 김정수

편집인 박수현

군 내 폭력 대응 방안을 위한 새로운 접근 방향 - 회복적 정의를 중심으로 -

이선미 | 한국국방연구원 국방인력연구센터

zhteo@kida.re.kr

군 내 폭력은 여전히 지속적으로 발생하고 있으며 폭력 발생 건수도 큰 감소를 보이고 있지 않다. 현재 군 내 폭력의 대응 방안은 가해자를 징벌하고 피해자를 분리하는 징벌 주의, 분리주의의 정책 기조로 운영되고 있는 것으로 보인다. 이러한 접근은 문제 해결의 즉각적인 조치로는 적합할 수 있지만, 장기적인 해결과 건강한 군 조직 문화를 구축하는 데 한계가 있다. 효과적인 군 폭력 대응 방안을 계획하기 위해서는 단순한 처벌을 넘어서는 회복적 정의 개념의 도입이 필요하다. 회복적 정의는 피해자, 가해자, 공동체 모두가 참여하여 관계 회복과 공동체의 재건을 도모하는 대안적 접근법이다. 이에 본고에서는 회복적 정의의 개념과 이를 활용한 실천적 접근법에 무엇이 있는지 살펴보았다. 또한 회복적 정의를 활용한 프로그램을 운영하고 있는 국외 군의 사례를 살펴보고, 우리 군에 적용할 수 있는 방안을 모색하였다. 첫째, 폭력이 발생했을 때 피해자의 보호와 치유를 최우선적인 가치로 삼아야 한다. 둘째, 회복적 정의를 실현하기 위한 독립적이고 전문적인 기관을 설립해야 한다. 셋째, 회복적 정의 프로그램을 운영하기 위한 전문가 양성이 필요하다. 넷째, 군 내에서 회복적 정의를 포함한 폭력예방교육이 필요하다. 군 조직 내 회복적 정의의 적용이 군 내 폭력의 대응 방안과 군 조직의 신뢰 회복에 효과적인 대안이 되기를 기대한다.

군 폭력 문제는 오랜 시간 동안 사회적인 큰 이슈로 자리 잡고 있다. 최근 언론에서 보도된 일련의 사건들은 군 내 폭력의 심각성을 다시 한번 부각시켰다. 이에 따라 군은 군 내 폭력 문제를 해결하기 위해 신고 체계를 강화하는 등의 다각적인 노력을 기울이고 있지만 폭력의 발생 건수는 큰 감소를 보이지 않고 있다. 2023년 국방통계연보에 따르면, 군인 형사범죄의 유형은 사병 기준 폭력범죄(23%), 군 형법 위반(18%), 절도 및 사기 등의 경제 범죄(17%)가 발생하였는데 이는 병사들 사이에 폭행이나 상해와 같은 폭력 범죄가 많이 발생하고 있다는 것을 알 수 있다.¹⁾ 또한 NGO인 군 인권센터의 보고²⁾에 따르면, 인권침해 상담은 총 1,260건인데 가장 많이 접수된 피해 유형은 병영부조리(269건, 15.7%)와 언어폭력 (217건, 12.7%)으로 예년과 비슷한 수준이며 피해자는 1,331명, 가해자는 1,335명으로 나타났다. 성폭력 관련 상담 건수³⁾는 961건이 접수되었으며 이전보다 꾸준히 증가하고 있는 것으로 나타났다. 실제 사건 발생 건수와 상담 건수는 차이가 있을 수 있겠으나 이러한 군 폭력 현상을 보았을 때, 아직까지도 군대 내에서는 다양한 폭력 유형이 발생하고 그에 따른 피해 상황이 지속되고 있으며 특히 언어폭력, 병영 부조리, 성폭력 등이 심각한 문제로 남아있음을 보여 준다.

현재 군 내 폭력 문제에 대한 대응은 가해자를 처벌하는 방식으로 응보적 정의(Retributive Justice)와 가해자와 피해자를 분리하는 분리주의의 정책 기조를 중심으로 운영하고 있다. 하지만 응보적 대응은 폭력의 근본적인 원인에 대한 고려 없이 단순히 처벌에만 초점을 맞추기 때문에 피해자들의 고통을 충분히 치유하지 못하며, 가해자의 진정한 반성이나 개선을 기대하기 어렵다. 나아가 처벌적 접근을 중심으로 폭력 문제를 해결하려는 방식은 단기적으로 효과가 있을지 모르나 장기적으로는 군 폭력의 재발 방지와 근본적 해결에 한계가 있어 보인다. 따라서 응보적 정의의 한계를 극복하고 군 내 폭력 문제를 보다 효과적으로 대응하기 위한 방안으로 ‘회복적 정의’의 새로운 접근 방식이 필요하다. 회복적 정의는 피해자의 회복과 피해자-가해자, 공동체의 관계 회복을 통해 폭력 문제의 근본적인 해결과 건강한 조직 문화를 형성할 수 있는 가능성을 제시한다. 본고에서는 회복적 정의의 이해와 국외 군 적용 사례에 대해 살펴보고 우리 군에 적용하기 위한 발전적 대안이 무엇인지에 대해 논의 해보고자 한다.

1) 강수진. (2024. 5. 20.). “군인 범죄 변호사, 군인폭행을 비롯한 군대 내 범죄 해결 앞장서.” 『매일 안전 신문』.

2) 군 인권센터. (2024. 7. 11.). “군인권센터 2023년 연계보고서 발표.”

3) 부설 성폭력 상담소에서 성폭력 관련 상담 통계를 별도로 분리하여 발표함

군 내 폭력 대응 관련 법률과 제도

군은 군 내 폭력 사건에 대응하기 위해 다양한 제도를 운영하고 법적 기반을 만들기 위해 노력하고 있다. 군은 군 관련 법률 및 훈령을 통해 군 내에서 발생하는 폭력 행위의 금지, 명확한 처벌과 피해자 보호를 위한 법적 근거를 마련하고 있다. 또한 국가인권위원회에 설치, 운영되고 있는 군 인권 보호관 제도와 군의 헬프콜 및 양성평등담당관 등의 제도들은 피해자의 보호와 폭력 사건의 공정한 처리를 위해 한 장치들이다. 이 밖에도 제도권에 있지는 않으나 외부 지원으로는 민간 단체인 군 인권센터가 있으며, 이곳은 군 내 사건 처리의 투명성을 높이고 피해자가 독립적인 지원을 받을 수 있도록 돕는다. 이러한 법률과 제도가 현재 어떻게 기능하고 있는지 한번 살펴보고자 한다.

첫째, 군 관련 법률 및 훈령은 폭력 사건을 처벌하고 억제하며 피해자를 보호하는 주요 수단이다. 폭력에 대한 처벌 규정을 살펴보면, 군은 폭력 행위에 대해서 강력한 처벌을 명시하고 있다. 군 형법⁴⁾은 폭력에 대한 구체적인 처벌 조항이 있으며 상관 및 병사 간의 폭행 행위에 대해 엄격히 금지하고 있고 폭력 사건의 중대성에 따라 군사법원이 재판을 통해 처벌 여부와 수위를 결정하게 된다. 특히 성폭력 사건의 경우, 최근에 군의 폐쇄적 환경에서 발생할 수 있는 공정성 문제를 보완하기 위해 군 내부의 조사 및 재판이 아니라 민간 법원으로 사건을 이관하여 처리할 수 있도록 하는 법적 방안이 마련되었다.⁵⁾ 또한 부대 관리 훈령⁶⁾에 따르면, 폭력 행위가 발생한 경우 구타·가혹행위자 및 집단 따돌림 등 인격적 모독과 고통을 가한 경우 가해자에 대한 엄중한 형사 처벌과 징계처벌이 내려지며, 가해자와의 공간적인 분리 및 피해자의 의사를 고려한 보호 조치가 명시되어 있다. 특히 성폭력 관련 피해자 보호를 위한 사건 처리 절차와 협조 등에 대한 구체적인 조항이 포함되어 있다. 군인복무기본법⁷⁾에서는 군 인권 보호관에 대한 설치와 규정이 있으며 민간법률을 기반으로 양성평등기본법 및 성 관련 법률을 적용하여 성차별 예방과 성 관련 피해자 보호를 위한 법적 근거를 제공하고 있다.

둘째, 군 인권 보호관은 폭력을 포함한 군 내 인권 침해 사건을 독립적으로 감독하고 조사할

4) 법률 제18465호(2021. 9. 24.) 일부개정

5) 노지원. (2021. 8. 24.). “군 성폭력 사건, 1심부터 민간법원이 재판한다.” 『한겨레』.

6) 국방부훈령 제2972호(2024. 9. 24.) 일부개정

7) 법률 제20189호(2024. 2. 6.) 일부개정, 제38조, 제41조, 제42조 참고

수 있는 제도로, 군 지휘체계의 영향을 받지 않고 공정성을 확보하기 위해 운영되고 있다. 군 내 사건은 상하 관계의 위계적 구조로 인해 은폐되거나 축소될 위험이 크다는 점에서, 군 인권 보호관의 독립적 조사 권한은 공정한 수사를 토대로 피해자 보호에 중요한 역할을 한다. 군 인권 보호관은 사건이 발생했을 때 군 조직이 가해자의 편을 들거나 피해자를 소외시키지 않도록 감시하는 동시에 소속부대에 피해자와 가해자 간의 분리 조치 및 보호 조치를 요청할 수 있다.

셋째, 군 양성평등담당관 및 국방 헬프콜 역시 피해자 보호 및 지원을 제공한다. 양성평등담당관은 성폭력 예방 활동을 담당하며 실질적으로 성폭력 피해가 발생했을 때 피해자를 가장 가까운 곳에서 챙기는 역할을 맡는다.⁸⁾ 양성평등담당관은 각 군 본부 양성평등센터, 국방부 양성평등정책과에 사건을 보고하며 군사경찰은 가해자를 조사한 뒤 가해자를 구속할지 여부를 판단하고 긴급한 이유가 있을 때는 조사 이전에 구속할 수 있다.⁹⁾ 국방헬프콜은 군 피해자, 목격자가 사건을 신고할 수 있는 긴급 전화 시스템으로 국방부가 운영하고, 신속하게 사건을 접수하고 피해자를 보호하기 위한 즉각적인 지원을 제공하고 있다.

넷째, 외부지원으로는 민간에서 운영하는 비영리단체인 군 인권센터가 있다. 군대 내에서 발생하는 폭력 사건과 인권 침해 문제를 신고받아 피해자를 지원함과 동시에 감시역할을 수행한다. 사건 발생 시, 피해자가 안전하게 사건을 신고하고 상담을 받을 수 있는 공간으로, 필요시 법적 지원 및 의료지원 등을 제공하여 피해자가 보호받을 수 있는 환경을 제공하고 있다.

하지만 이러한 법적 기반과 제도는 가해자의 처벌과 피해자·가해자 간 물리적 분리에 초점을 두고 있고 상대적으로 성폭력 피해자 보호 조치에 비해 다양한 폭력 사건의 피해자 보호에 대한 지원이 부족한 것으로 보인다. 또한 갈등을 피해자와 가해자만의 문제로 보고 이를 법적 문제로 처리하려는 경향이 있어 조직적 차원의 공동체적 책임을 충분히 반영하지 못하는 한계를 보이고 있다. 따라서 이러한 한계를 극복하기 위해서는 ‘회복적 정의’라는 개념을 도입할 필요가 있다. 회복적 정의는 단순히 가해자를 처벌하는 데 그치지 않고, 피해자의 고통에 중점을 두며 피해자, 가해자, 공동체와 함께 피해자의 회복을 위해 책임을 지는 것을 목표로 한다. 군 조직 내에서도 이를 도입하여 폭력 문제를 보다 근본적으로 해결하려는 노력을 기울여야 한다.

8) 오경민. (2021. 7. 2.). “이거하라 저거하라 군 양성평등담당관 절반이 검직, 피해자 보호 어려워.” 『경향신문』.

9) 닷페이스. (2021. 7.). “군대에서 성폭력 신고하면 어떻게 돼?” <https://dotface.kr/contents/armysexualviolence2>

회복적 정의의 이해

‘회복적 정의’의 용어는 하워드 제어가 1985년 ‘피해자-가해자-화해/조정’의 실무’를 장려하기 위해 사용하기 시작했다.¹⁰⁾ 회복적 정의(Restorative Justice)로 널리 인용되는 정의 중 하나인 Marshall(1996)¹¹⁾의 정의에 따르면 “특정 범죄와 이해관계가 있는 모든 당사자가 함께 모여 범죄의 여파와 미래에 대한 영향을 어떻게 처리할지 집단적으로 해결하는 과정”이라고 정의하고 있다. 회복적 정의의 주요 개념으로는 ‘피해자의 회복, 가해자의 책임, 공동체의 역할’ 등 크게 세 가지를 들 수 있다.

첫째, 피해자의 회복은 회복적 정의에서 가장 중요한 위치를 차지한다. 전통적인 형사사법 체계에서는 피해자가 소외되거나 그들의 감정과 욕구가 충분히 고려가 되지 않는다. 반면 회복적 정의의 갈등 해결 과정에서는 피해자의 권리와 필요를 우선적으로 고려한다. 범죄로 인해 피해자가 입은 물리적, 심리적, 사회적 피해에 대해 가해자와 직접 대화하여 합의점을 찾고 이를 통해 피해자는 상처를 치유하는 경험을 할 수 있게 된다. 이 과정에서 피해자와 가해자는 “피해를 입은 사람”, “범법자”로 구분하는 이분법적인 관계가 아닌 모두가 피해자의 회복을 위해 함께 노력하는 관계로 발전해갈 수 있다.

둘째, 피해 회복을 위한 가해자의 책임이다. 전통적인 형사사법 체계에서는 가해자의 처벌에 중점을 두지만 회복적 정의는 가해자가 피해자와 공동체에게 미친 영향을 인정하고 책임을 지는 것이 중요한 요소이다. 가해자가 피해자와의 대화를 통해 자신이 저지른 행위가 피해자와 공동체에게 어떤 영향을 미쳤는지 대면하고 공감하여 자신의 행동에 대한 책임을 인식하게 하는 것이다. 학교 폭력의 경우, 교정시설에서 폭력에 대응되는 징계가 부과되면 오히려 ‘비행유발적 태도’를 강화하는 ‘부당한(injustice) 감정’을 가지게 되는 것으로 나타났다.¹²⁾ 가해자는 형벌을 받음으로써 반성보다는 불만과 분노가 쌓이게 되는 역효과를 가져오게 되어 가해자의 진정한 교화가 이루어지기 어려운 상황이 발생하게 된다는 것이다. 따라서 가해자의 진정한 반성을 위해서는 응보적 정의

10) Carolyn Hole & Richard Young. (2002). “Restorative Justice: Aessing the prospects and pitfalls.” *The handbook of the criminal justice process*. Oxford university.

11) Marshall TF. (1996). “The evolution of restorative justice in Britain.” *European Journal on Criminal Policy and Research* 4. 21-42.

12) 김용우. (2006). 『소년법 개론』. 서울: 상린.

체계에서 벗어나 피해자와 공동체의 피해에 대해 직접 마주함으로써 가해자 스스로 피해자 및 공동체의 회복을 위해 자발적으로 노력할 수 있는 환경을 조성하는 것이 필요하며 이는 가해자가 진정한 변화를 경험할 수 있는 기회로 이어지게 된다.

셋째, 피해자와 가해자를 둘러싼 공동체의 역할도 중요하다. 회복적 정의는 범죄로 발생한 갈등으로 인해 관계가 파괴되었다는 것으로 접근하고 관계의 회복을 위해 피해자, 가해자뿐 아니라 그들을 둘러싼 공동체가 함께 피해자의 회복을 위해 주도적 역할을 해야 한다는 것이다. 인간 관계는 상호 연결성이 있고 한 사람에게 해를 끼치면 관계망 전체가 상처를 입게 되므로 이를 회복해야 할 의무가 있다고 보고 있다. 따라서 공동체(이해관계자들)의 참여를 통해 포용적이고 협력적인 과정을 사용하여 피해와 잘못을 바로잡는 것에 초점을 맞추는 것이 중요하다. 관계의 회복을 위해 피해자, 가해자뿐 아니라 그들을 둘러싼 공동체가 모두의 관계 회복을 위해 주도적 역할을 담당해야 한다는 것이다.

회복적 정의 프로그램에는 여러 가지 실천적 접근법이 있는데 대표적인 프로그램으로는 ‘피해자-가해자 대화 모임(Victim Offender Conferences, VOC), 가족 협의 프로그램(Family Group Conferences, FGC), 서클 방식 프로그램(Circle Approaches, CA)’ 세 가지를 들 수 있다.¹³⁾ 위의 세 가지 프로그램에 대해 살펴보면 다음과 같다.

첫째, ‘피해자-가해자 대화 모임(VOC)’ 프로그램은 주로 피해자와 가해자가 참여한다. 의뢰를 받으면 피해자와 가해자는 회복적 정의의 중재자를 통해 개별적으로 상담을 진행한다. 이후 양측이 모임 진행에 동의하면 모이게 되고 훈련된 진행자가 균형 잡힌 방식으로 프로세스를 안내하는 방식으로 진행된다.

둘째, ‘가족 그룹 회의(Family Group Conferences, FGC)’ 프로그램은 피해자와 가해자뿐만 아니라 가해자의 가족도 함께 참여하여 회의를 진행한다. 특히 청소년 범죄에서 많이 사용되는 이 방식은 가족 구성원들이 가해자가 책임을 인식하고 행동을 수정할 수 있도록 지지하는 환경을 조성하는 데 중점을 둔다. 변호사 또는 피해자의 지지자도 참석할 수 있으며 다른 보호자도 함께 할 수 있다. 뉴질랜드에서는 경찰이 반드시 참석하며 중재자는 양측 사이에서 중립적인 자세로 이해 관계의 균형을 유지하면서 배상금과 처벌요소를 포함하는 가해자에 대한 계획을 세워야 한

13) Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice: Revised and updated*. Simon and Schuster.

다. 호주와 뉴질랜드의 가족 그룹회의 프로그램에 대해 조사한 결과, 참가자 대다수가 모든 면에서 긍정적인 효과를 경험하였고 재범율을 현저히 낮추는데 기여한 것으로 나타났다.¹⁴⁾

셋째, ‘서클 방식 (Circle Approaches, CA)’ 프로그램은 피해자와 가해자, 지역사회 구성원들이 모여 동등한 관계에서 문제를 논의하고 해결책을 찾는 형식으로 캐나다의 원주민 커뮤니티에서 처음 등장한 접근 방식이다. 중재자 한 사람에게 갈등 해결의 권한을 부여하지 않고 ‘서클 키퍼’에서 한두 명이 서클의 진행자 역할을 하며 조언과 통찰력을 제공한다. 서클 프로세스는 참가자들을 원으로 배열하고, 원 주위로 '말하는 조각'을 전달하여 사람들이 원에 앉은 순서대로 한 번에 한 명씩 발언하도록 한다. 서클은 의식적으로 참여자의 범위를 넓혀 피해자, 가해자, 가족, 사법 관계자가 포함되기도 하며 공동체 구성원은 필수로 참여해야 한다. 공동체의 역할은 사건 해결에서 중요한 부분이며 공동체는 단순한 참관자가 아니라 정의 실현을 위한 적극적인 참여자로 간주된다.

특정 상황에 따라서는 각 프로그램의 요소를 결합하여 새로운 형태로 운영할 수도 있다. 또한 피해자와 가해자 간의 만남이 불가능하거나 부적절한 경우 피고 대리인이 대신 참석할 수 있으며 직접 만나는 대신 편지나 영상이 사용되는 경우도 있다.

회복적 정의 적용 사례

회복적 정의를 적용한 군의 사례는 대표적으로 캐나다와 호주군이 있다. 캐나다군은 성(性)폭력 사건을 주로 다루며 호주군은 성폭력 사건을 비롯하여 군에서 발생하는 다양한 갈등 문제를 해결하기 위해 회복적 정의에 기초한 프로그램을 운영하고 있다.

캐나다 군은 국방부(Department of National Defence, DND)와 캐나다군(CAF) 내에서 성적 부정행위와 관련된 문제를 해결하기 위해 SMSRC(Sexual Misconduct Support and Resource Centre) 기관을 설립하여 성 관련 피해자의 회복을 위한 지원 프로그램을 제공하고 있다.¹⁵⁾ SMSRC는 군과 독립적인 기관으로 운영되고 있으며 캐나다 국방부와 국방군에 성적 부정 행위

14) 윤태현. (2017). “회복적 정의를 통한 학교폭력예방 및 대책의 발전방안 연구.” 『소년보호연구』, 30(2). pp. 89-123.

15) Government of Canada. (2024. 9. 10.). <https://www.canada.ca/en/department-national-defence/services/benefits-military/health-support/sexual-misconduct-response/restorative-engagement.html>.

예방과 대응을 위한 정책 자문과 지원을 담당한다. 이 센터는 피해자들에게 정신건강, 치료 서비스, 법적 지원, 회복적 정의에 기초한 ‘회복적 참여 프로그램(Restorative Engagement, RE)’을 지원하며 피해자가 원하는 방식으로 사건이 처리될 수 있도록 돕는다. 특히 회복 참여 프로그램(RE) 전담팀이 운영되고 있으며 구성원은 RE 이사, 부국장, 운영 관리자, 실무자로 구성되어 있다. 이들은 회복적 접근법뿐만 아니라, 트라우마 대응, 성적 부정행위 문제, 군대의 규범과 문화, 갈등 해결 분야에서 전문적인 경험과 지식을 갖춘 전문가들이다.

현장에서 활동하는 실무자는 국방부 공무원이다. 이들은 회복적 프로세스/원칙을 촉진하고, 회복적 참여 프로그램 구성원과 국방부 고위 관계자가 프로그램에 참여할 수 있도록 지원하며, 피해자에게 필요한 서비스를 추천하는 역할을 담당한다. 이 프로그램에서는 피해자와 가해자 간의 직접적인 대화를 진행하지 않지만 피고 대리인과 간접적으로 실무자가 피해 관련 경험을 공유할 수 있다. 프로그램에는 피해자와 군 고위 관계자, 실무자가 참여하며 군대 고위 관계자는 피해자의 목소리를 듣고, 성적 부정행위에 대한 조직의 책임을 인식하도록 하며 궁극적으로 군의 장기적인 문화 변화를 촉진하는 방향으로 운영된다. 프로그램의 과정은 ‘준비 및 정보 제공, 참여 목표 설정 및 준비, 반영 및 지속적인 참여’ 총 3단계로 구성되어 있다.

첫 단계는 준비 및 정보 제공 단계이다. 실무자는 피해자에게 회복 참여 프로그램에 대해 설명한다. 프로그램 목적, 과정 등의 설명을 통해 피해자가 참여 여부를 결정할 수 있도록 충분한 정보를 제공하고 프로그램에 참여하기 위해 필요한 다양한 지원들을 탐색한다. 피해자는 자신의 성 관련 피해 경험을 공유할 수 있지만 이에 대한 요구를 받지는 않는다.

두 번째 단계는 군 고위 관계자들과의 대화를 준비하는 단계로, 참여 목표와 어떤 참여 옵션을 선택할지 결정한다. 프로그램에서 피해자가 공유하고 싶은 경험과 통찰을 정리하고 어떻게 공유할지 결정한다. 또한 피해자는 자신이 원하는 형태로 개인 혹은 그룹 참여, 세션 횟수, 기간 등을 선택하여 참여하게 된다.¹⁶⁾

세 번째 단계는 군 관계자와 피해자들이 함께 프로그램에 참여하여 경험을 되돌아보고 토론하며 피드백을 공유한다. 참여자들은 프로그램을 평가하고 군대 내 문화 변화에 참여할 수 있는 기회를 포함하여 프로그램과 관련된 연구에 참여할 수 있다. 이 단계에서 참여자에게 서클 과정에

16) 각주 15 참조

참여할 의향이 있는지 확인한다. 서클 과정에서는 국방부 고위 관계자들과 미리 정해진 주제에 대해서 함께 논의할 수 있는 기회를 얻게 되고 제한된 횟수로 진행된다. 프로그램 종료 이후, RE 프로그램 참여자로서 프로그램에 대한 우려 사항, 불만 사항, 피드백을 보내고 기관에서는 해결을 시도하고 만족스럽지 않은 경우 다음 단계의 기관으로 이관하기 위한 상황을 검토한다. 프로그램의 모든 내용은 비밀로 유지된다.

호주군에서는 회복적 정의를 적용한 중요한 사례로 DART(Defense Abuse Response Taskforce)의 활동을 들 수 있다.¹⁷⁾ DART는 2012년에 설립되어 호주군(ADF)에서 성적 학대, 신체적 학대, 성희롱, 괴롭힘 등의 피해자들을 지원하기 위해 활동했다.

DART의 회복적 정의 접근은 회복적 참여(Restorative Engagement)라는 프로그램을 통해 이루어졌다. 이 프로그램에서는 피해자가 호주군의 고위 관계자와 직접 만나 자신의 경험을 공유하고, 이를 통해 조직 내에서 유사한 사건의 재발 방지 조치를 취할 수 있도록 한다. 이 과정에서 피해자는 자신의 이야기를 들려주며 심리적 치유를 받고, 가해자와 조직의 책임 있는 인사가 피해 복구와 예방을 위한 조치를 취하게 되는 것이다. 현재 DART는 더 이상 존재하지 않고 2016년에 임무를 마치고 해산되었으며, 피해자 지원과 회복적 참여 프로그램은 호주 연방 옴부즈맨((Office of the Commonwealth Ombudsman)으로 이관되었다. 이곳은 독립적인 정부기관으로, 호주 정부의 부처 및 기관의 행정적 조치에 대한 불만을 조사하고 해결하는 역할을 한다. 여기에는 군 옴부즈맨(Defense Force Ombudsman)이 있으며 호주군 내에서 발생한 학대와 부조리 행위에 대한 불만을 접수하고 유사한 방식의 회복적 참여 프로그램을 운영하고 있다.¹⁸⁾ 프로그램에는 피해자, 중재자, 국방부 고위 관계자가 참석하며 중재자는 피해자와 국방 고위관계자가 프로그램에 대비할 수 있도록 지원한다. 프로그램 과정은 다양한 준비 단계가 포함되는데, 1주일 전에 사전 회의가 진행되며 피해자는 회의 장소와 과정을 미리 익힐 수 있다. 프로그램 진행 시에 피해자의 가족이나 친구 등 피해자의 지원 인력과 함께 참석할 수 있으며 개인정보 및 내용은 철저히 비밀로 유지된다. 프로그램 종료 이후 필요한 경우 추가적인 지원이 이루어지며 프로그램의 평가와 개선을 위해 피해자와 국방 고위 관계자에게 모두 피드백을 받는다. DART의 보고서에 따르면,¹⁹⁾ 2013년부터 2016년까지 600건 이상의 회복적 참여(Restorative Engagement) 프로그램이 열렸으

17) Australian association for Restorative-Justice institutional. n.d. <https://www.aarj.org.au/restorative-justice/institutional/>.

18) Defence force complaints. n.d. <https://www.ombudsman.gov.au/complaints/defence-force-complaints>.

19) Taskforce, D. A. R. (2016). Defence abuse response taskforce.

며, 피해자에게 심리적 이익을 제공하고, 호주군 고위 관계자들에게 교육적이고 동기 부여적인 영향을 미친 것으로 평가되었다.

이러한 외국군의 회복적 정의 프로그램은 피해자의 치유와 가해자의 책임 인식을 돕는 것에 그치지 않는다. 군 고위 관계자도 함께 참여하여 피해 사건이 조직 전체에 미치는 영향에 대해 논의함으로써 군 조직이 책임의식을 공유하고 조직 문화의 변화와 개선을 도모하는 데 초점을 두려고 한다. 이는 군의 특수한 조직 환경에 부합하는 맞춤형 접근이라고 볼 수 있겠다.

회복적 정의의 적용을 위해서는

우리 군이 회복적 정의의 새로운 개념을 이해하고 적용하기 위해 갖추어야 할 사항들에 대해 몇 가지 제안을 하고자 한다.

첫째, 폭력이 발생했을 때 피해자의 보호와 치유를 최우선순위의 가치로 삼아야 한다. 폭력 사건에서 피해자의 보호가 중요하다는 것은 당연한 것일 수 있겠으나 군 형사법을 보면 가해자의 폭력 수위와 징벌 수준에 초점이 맞추어지는데 이러한 과정은 피해자의 고통을 외면하기 쉬운 상황이 발생할 가능성이 높다. 또한 「군인복무기본법」 및 「부대관리훈령」에서는 성폭력 관련 피해자의 보호에 초점을 두고 있어 다양한 폭력 사건에서 피해자 보호를 위한 지원은 부족한 실정이다. 이러한 한계점을 보완하기 위해서는 회복적 정의의 개념이 필요한데, 회복적 정의의 개념은 피해자 중심 윤리의 의미와 상당히 비슷하다. 피해자 중심 윤리는 ‘정의란 언제나 약자인 피해자가 필요로 하는 것이고 피해자의 고통은 반드시 피해자의 입장에서 바라보아야 한다는 것’이다.²⁰⁾ 피해자의 고통을 이해하고 회복을 우선으로 하는 접근은 가해자와 공동체(이해관계자)가 이들의 회복을 위해 함께 책임진다는 의미를 지니기도 하며 이는 회복적 정의의 궁극적인 목표라고 볼 수 있다. 또한 이러한 과정을 통해 가해자는 자신의 행동에 대해 진심으로 반성하고 스스로 변화할 수 있는 기회를 갖게 된다. 따라서 피해자 회복을 최우선의 가치로 삼는 것은 회복적 정의를 실질적으로 적용하기 위해 알아야 하는 기본적인 개념이라고 볼 수 있다.

둘째, 회복적 정의를 실현하기 위한 독립적이고 전문적인 기관을 설립해야 한다. 캐나다와 호주

20) 윤태현. (2017). “회복적 정의를 통한 학교폭력예방 및 대책의 발전방안 연구.” 『소년보호연구』, 30(2). pp. 89-123.

의 사례를 통해 알 수 있듯이 회복적 지원을 위해서는 이를 운영할 수 있는 별도의 중재기관이 필요하다. 군대는 위계질서가 강하고, 내·외부적인 정치적 압박이 존재할 수 있는 구조이다. 이러한 환경에서는 피해자가 자신의 목소리를 내기 어려울 가능성이 높다. 따라서 군사 지휘체계의 영향을 받지 않으며 피해자의 권리가 제대로 보장되고 전문적으로 다양한 서비스를 지원할 수 있는 독립적인 중재 기관이 있어야 한다. 이러한 중재 기관을 통해 피해자가 원할 경우, 사건의 성격에 따라 실무자와 함께 화해 절차를 통해 가해자의 책임 인식과 사과를 이끌어낼 수 있다면 전통적인 사법 절차 단계로 가기 전에 문제를 해결할 수 있는 기회의 장이 될 수 있다. 이는 형사 절차가 장기화되면서 발생하는 피해자와 가해자에 대한 낙인효과 및 정신적 스트레스를 최소화하는 방안도 될 수 있을 것이다. 또한 외국군의 사례처럼 가해자가 참여하지 않는다 하더라도 군 고위 관계자가 반드시 참여하여 피해자의 경험과 피해 상황을 청취하고 공유하는 것만으로도 재발을 방지하고 군 조직 문화를 개선되는 데 큰 도움이 될 수 있다.

셋째, 회복적 정의 프로그램을 운영하기 위해서는 전문가 양성이 필요하다. 회복적 정의를 적용한 프로그램이 성공적으로 운영되려면 중재자의 전문성이 중요하다. 중재자는 회의 과정 전반을 이끌면서 피해자가 자신의 이야기를 잘 전달할 수 있도록 돕고 갈등을 조절하는 역할을 하기 때문이다. 중재자는 심리학, 사회복지, 갈등조절이나 법률 분야에서 경험이 많은 전문가로 구성되며 프로그램 사안에 따라 적합한 중재자가 프로그램에 참여해야 한다. 따라서 각 분야별로 전문가의 인력풀을 구성하기 위해서는 회복적 정의 관련 단체(회복적 정의 교육센터(KOPI), 한국회복적정의협회(KARJ) 등)와의 협약을 맺어 전문가 활용을 하는 것이 필요하다. 또한 캐나다의 사례처럼 국방부 공무원을 대상으로 전문가 워크숍 교육에 참여하게 하여 전문가로 양성하는 것도 한 방법일 수 있다.

넷째, 군 내에서 회복적 정의가 포함된 폭력예방교육이 필요하다. 중대한 폭력 사건이 발생하지 않더라도 부대 내에서 크고 작은 갈등이 발생했을 때, 부대원들을 대상으로 하는 교육을 통해 회복적인 갈등 해결능력을 배양하여 폭력을 예방하고 해결할 수 있는 자체적인 힘을 길러야 한다. 군에서는 현재 성폭력 예방교육이 의무화되어 있는데 폭력예방교육 시 회복적 정의에 관련한 교육 프로그램도 함께 운영한다면 폭력을 예방하고 해결하는데 효과적인 방법이 될 수 있을 것이다.

맺음말

군 내 폭력은 단순한 충돌을 넘어서 조직 내 신뢰를 훼손하고 조직의 결속을 약화시키는 심각한 문제이다. 따라서 폭력 사건이 발생했을 때 가해자의 처벌로 문제를 끝내는 것이 아니라 피해자 치유와 조직의 관계 회복을 도모할 수 있는 회복적 정의의 개념이 필요하다. 피해자, 가해자, 공동체가 참여하는 해결방식은 군 조직 내에서 폭력의 재발을 방지하고 건강한 군 문화를 조성하는 데 기여할 수 있다. 이는 단순한 처벌 이상의 장기적인 변화와 치유를 도모할 수 있는 효과적인 방법론이라고 생각한다. 하지만 회복적 정의의 적용은 모든 폭력 사건에 무조건적으로 적용되기 보다는, 사안의 심각성과 맥락에 따라 도입될 필요성이 있다. 즉 전방위적인 접근보다는 군 내에서 발생하는 특정 폭력 사안에서 회복적 정의가 긍정적인 변화를 이끌어낼 수 있는 영역을 고려하여 이를 도입하는 것이 필요하다. 예를 들어, 경미한 폭력 사건이나 갈등 조정이 가능한 상황에서 회복적 정의가 효과적으로 활용될 수 있을 것이다. 회복적 정의가 효과적으로 적용이 되어 군 조직 내 신뢰가 회복되면 비로소 군대는 더욱 건강하고 강력한 공동체로 자리 잡을 수 있을 것이다. //끝//

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

제2029호(2월10일)	박상현 외, F-35 성능개량을 통해 보는 차세대 전투기 발전에 대한 시사점
제2030호(2월17일)	안석기·박민섭, 한국군 정년제도 변화 필요성과 방향에 대한 제언
제2031호(2월24일)	이선미, 군 내 폭력 대응 방안을 위한 새로운 접근 방향
제2032호(3월 4일)	김푸름, 지속가능한 국제평화유지활동(PKO)을 위한 무형전력